

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2624/2538

นายจิตชัย ชื่อตระกูล

โจทก์

บริษัทไอคิววิศวกรรม จำกัด กับพวก

จำเลย

นายจิตชัย ชื่อตระกูล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35

ความว่า คดีอยู่ภายในกำหนดเวลาฎีกา เนื่องจาก โจทก์และจำเลยทั้งสอง ตกลงกันได้แล้ว โจทก์ไม่ประสงค์ จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องคดีนี้ โปรด อนุญาต หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 121) ศาลชั้นต้นได้สวนมูล ฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท และให้ จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 5 เดือนจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 5,000 บาท และให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 เดือน 15 วัน หากไม่ชำระค่าปรับให้ จัดการตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้ เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 เดือน จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพมี เหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก จำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 เดือน สำหรับจำเลยที่ 1 หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น

ต้น คดีอยู่ภายในกำหนดเวลาฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งว่า ส่งสำนวนไปศาลฎีกาโดยเร็ว (อันดับ 121)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องในระยะเวลาฎีกาโดยที่ยังไม่มีการยื่นฎีกา จึงเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะสั่งคำร้องขอถอนฟ้องไปได้ แต่ในเมื่อศาลชั้นต้นส่งสำนวนมาให้ศาลฎีกาพิจารณาเช่นนี้ เพื่อมิให้คดี ต้องล่าช้าไปศาลฎีกาจึงเห็นควรสั่งไปเสียทีเดียว โดยที่ คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์จะถอนฟ้องในเวลาใด ก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ โจทก์ถอนฟ้อง จำเลยทั้งสองไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องในระยะเวลาฎีกาโดยที่ยังไม่มีการยื่นฎีกา จึงเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะสั่งคำร้องขอถอนฟ้องไปได้ แต่ในเมื่อศาลชั้นต้นส่งสำนวนมาให้ศาลฎีกาพิจารณาเช่นนี้ เพื่อมิให้คดี ต้องล่าช้าไปศาลฎีกาจึงเห็นควรสั่งไปเสียทีเดียว โดยที่ คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์จะถอนฟ้องในเวลาใด ก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ โจทก์ถอนฟ้อง จำเลยทั้งสองไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ